

1502356-42.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... não seja suficiente para reconhecer o tráfico, cotejada com outros elementos de prova e circunstâncias da apreensão, mostra-se meio hábil e legítimo para sustentar a ocorrência da mercancia.

No caso em apreço, todas as circunstâncias convergem para a caracterização do tráfico de drogas.

Vejamos.

O réu, quando da lavratura do flagrante, negou que estivesse traficando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1502356-42.2022.8.26.0544Fls. de

Aos 5 de dezembro de 2022~~0~~, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS,

MATHEUS HENRIQUE SILVA DE LACERDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, do Código Penal, porque no dia 11 de setembro de 2022, por volta de 08h30min, na Rua Plácido Panachi nº 335, Parque San Francisco, nesta cidade e comarca, trazia consigo e transportava, para entrega a consumo de terceiros, trinta e sete porções de maconha e cento e dezessete porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas municipais, durante patrulhamento de rotina, avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta Yamaha Factor, placa FFD 8593, entregar ao réu uma sacola plástica. Ao perceberem a presença da viatura, ambos tentaram se evadir, dispensando as sacolas, mas o réu foi capturado, sendo encontradas as drogas dispensadas.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia (fls. 48/52), notificado e citado o réu (fls. 115), pelo defensor foi apresentada resposta à acusação (fls. 113), sendo recebida a denúncia (fls. 116).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos guardas municipais e de uma testemunha e o interrogatório, seguindo-se alegações finais em que o representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 121/123), ao passo que a Defesa, em essência, pediu a absolvição por falta de provas (fls. 118/120).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Os elementos de convencimento trazidos aos autos autorizam a condenação.

A materialidade delitiva vem estampada no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 73/75) que resultou positivo para a presença dos princípios ativos nas substâncias

apreendidas.

Da mesma maneira, resultou certa a autoria, bem como a destinação das drogas apreendidas, qual seja, para o comércio ilícito.

Para fins de caracterização do narcotráfico, a Lei de Tóxicos estabelece diretrizes que devem ser observadas, destacando-se, dentre elas, as circunstâncias intrínsecas à natureza e à quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a prisão, assim como conduta social e os antecedentes do agente.

Cediço que a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, conquanto, por si só, não seja suficiente para reconhecer o tráfico, cotejada com outros elementos de prova e circunstâncias da apreensão, mostra-se meio hábil e legítimo para sustentar a ocorrência da mercancia.

No caso em apreço, todas as circunstâncias convergem para a caracterização do tráfico de drogas.

Vejam os.

O réu, quando da lavratura do flagrante, negou que estivesse traficando entorpecentes. Disse que com ele nada foi localizado e que apenas estava passando pelo local com sua namorada ao voltar de uma festa.

Em juízo, alegou que havia saído de rolê com sua namorada e pela manhã foram parar numa adega próxima a um conhecido ponto de drogas. Em dado momento, um antigo conhecido, numa motocicleta, o chamou para conversar e ao ver a aproximação da viatura pulou da motocicleta e saiu correndo, dispensando na fuga as drogas e o celular.

Negou ter recebido e dispensado drogas apreendidas pelos guardas antes de ser contido, asseverando que foi o condutor da motocicleta que dispensou na fuga as drogas.

A negativa do réu conflita com os depoimentos firmes dos guardas municipais que relataram que durante patrulhamento de rotina avistaram o réu recebendo uma sacola de um indivíduo conduzindo uma motocicleta e ambos, ao notarem a presença da viatura, iniciaram fuga e dispensaram sacolas com drogas que foram apreendidas.

O GM Rilson asseverou que num conhecido ponto de venda de drogas o condutor de uma motocicleta estava entregando drogas para o réu a fim de abastecer a biqueira; que ao ser perseguido o réu dispensou duas "bolinhas" com porções de drogas; que perseguiu o condutor que abandonou a motocicleta e ele dispensou uma sacola com drogas e conseguiu fugir.

O GM Ferreira referiu que correu atrás do réu e o viu dispensar duas "bolinhas" com drogas.

A testemunha Isadora, por seu turno, contou que era namorada do réu; passaram a noite rodando com a motocicleta de seu irmão e pararam numa adega a fim de comprar algo para comer; em dado momento Matheus saiu para conversar com um indivíduo de motocicleta, os guardas chegaram e o prenderam enquanto o outro conseguiu fugir e jogou uma sacola com drogas.

Mais uma vez, diante da prova produzida, de se prestigiar o depoimento dos agentes públicos em detrimento da vaga versão apresentada pelo réu, indivíduo de passado criminoso e que já foi condenado por crime da mesma natureza.

De se relevar que os guardas asseveraram que viram o condutor da motocicleta entregando algo para o réu e este abandonou duas sacolinhas com drogas ao tentar fugir, enquanto o outro saiu correndo e abandonou a motocicleta e dispensou outras porções de drogas.

Por outro lado, frágil, confuso e pouco esclarecedor o tendencioso depoimento da namorada que sequer conseguiu esclarecer o que faziam numa manhã de domingo num conhecido ponto de drogas, onde, especiosamente, anteriormente havia sido preso o réu no comércio de drogas.

Neste passo, convém ressaltar que, segundo a prova, além das drogas dispensadas pelo indivíduo que abandonou a motocicleta e fugiu correndo, o réu também tentou se evadir e dispensou outras porções de drogas que havia recebido.

Portanto, não havendo dúvidas de que o réu traficava drogas, incorrendo no tipo penal em apreço, passa-se à fixação da pena.

Considerando as circunstâncias preponderantes, conforme artigo 42 da Lei nº

11.343/06, relevando a pouco expressiva quantidade de drogas a denotar o comércio no varejo, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Na senda fase de dosimetria incide a agravante da reincidência, pelo que aumento a pena em um quinto, totalizando seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, que torno definitiva por ausentes causas modificadoras na terceira fase de dosimetria, não sendo aplicável, devido à reincidência, a redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Sem parâmetros para análise da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

O delito praticado é de extrema gravidade, na medida em que se trata de tráfico de entorpecentes, de profunda reprovação máxima por desvirtuar os jovens e se constituir em porta aberta para outros delitos, colocando em sobressalto toda a sociedade, de maneira que a pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime fechado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar MATHEUS HENRIQUE SILVA DE LACERDA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão, em regime fechado, e à pena pecuniária de seiscentos dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Preso em flagrante e mais uma vez condenado, mantidos os motivos que ensejaram a prisão cautelar, não se justifica seja o réu colocado em liberdade para recorrer. Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas do processo, observada a gratuidade de justiça.

Seja o réu recomendado na prisão em que se encontra e com o trânsito em julgado seja expedido mandado de prisão.

P.I.C.

Itatiba, 5 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 5 de dezembro de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: